

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 02-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FP5NB5EWKR7H2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073973599

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073973599

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073973599



SENTINȚĂ

în numele Legii

16 februarie 2016

mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani

Instanța în componența:

Președintele ședinței

Denis Băbălău

Grefier

Adam Sveta

Cu participarea:

Procurorul

Mariana Cazacu, Alina Nicolaev

Avocatului

Voievuțkaia-Pîslariuc Svetlana

Examinînd în ședință publică cauza penală în învinuirea lui

Măcereș Alexei Artur, a.n.23.06.1973, 23.06.1973, cetățean al Republicii Moldova, studii medii, nesupus militar, celibatar, neangajat oficial în câmpul muncii, domiciliat în mun. Chișinău, str. Andrei Doga, 30, ap. 38, anterior judecat.

în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod penal al Republicii Moldova,

c o n s t a t a t ă :

La 24.10.2014, în jurul orelor 00:40, deplasîndu-se pe str. Tudor Vladimirescu 10, mun. Chișinău, Măcereș Alexei, avînd un comportament neadecvat, fiind suspectat de consum de substanțe narcotice, a fost stopat de către colaboratorii INP implicați în serviciul de menținere a ordinii publice Cojocari Dorin și Ghilețchi Sergiu și condus în incinta Inspectoratului de Poliție Rîșcani al DP mun. Chișinău de pe str. M. Costin 5/1, unde de la cet. Măcereș Alexei Artur a fost ridicat un tub de sticlă cu o substanță solidă de culoare brună în interior, care a fost sigilat într-un plic din hîrtie și remis pentru efectuarea expertizei chimice. Conform raportului de expertiză nr. 9746, din 25.11.2014 substanța cu care este îmbibat fragmentul de tifon, depistată și ridicată la data de 24.10.2014 de la cet. Măcereș Alexei Artur, situat pe str. Tudor Vladimirescu, 10, mun. Chișinău, conține metamfetaină în cantitate de 0,055 g (preparată artizanal din efedrină), care se atribuie la substanțe psihotrope.

Astfel prin acțiunile sale intenționate Măcereș Alexei Artur, a comis circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de instrăinare, adică păstrarea substanțelor psihotrope, săvîrșite în proporții mari și fără scop de instrăinare, infracțiune prevăzută de art. 217 alin. (2) Cod penal.

În ședința de judecată, inculpatul Măcereș Alexei a menționat ca este bolnav de epilepsie în forma gravă, astfel la data imputării săvîrșirii infracțiunii de către acuzare ultimul sa aflat în maxi – taxi sub nr.191 care se îndrepta în regiunea ciocana, a simțit ca va avea un acces epileptic dorind să iasă din rutiera a așteptat ca ultima să se apropie de cercul din regiunea pietii pentru a cobori unde sunt mai multe persoane pentru a fi observat de accesul care urma să se producă. Nu ține minte ce sa întâmplat din considerentul ca asemenea accese în forma severe au drept consecințe pierderea memoriei, ulterior ultimul fiind internat în spital instanța în temeiul art.321 a CPP a dispus examinarea cauzei în absența acestuia.

Martorul **Ghilețchi Serghei Alexandru**, în ședința de judecată a declarat că nu îl cunoaște pe Măcereș Alexei, iar la 23 octombrie 2014 aproximativ la orele 00.30-00.40 pe str. Tudor Vladimirescu, fiind implicat în serviciu, a observat o persoană care avea

un comportament straniu. A menționat că s-a apropiat de dînsul, întrebîndu-l ce a făcut ultimul comunicîndu-i că a consumat substanțe narcotice. A precizat că la conducerea inspectoratului de poliție pentru a-i întocmi proces verbal, iar în timpul deplasării domnul Măceret i-a comunicat că are asupra sa un tub din sticlă cu substanță narcotică, unde ulterior a predat-o, fiind ridicată de către ofițerul serviciului de securitate. A declarat că inculpatul nu a fost condus la expertiză.

Martorul **Bucarciuc Denis**, în ședința de judecată a declarat că pe Maceret Alexei îl cunoaște din momentul cînd a fost transportat la IP Rîșcani, mun. Chișinău. A precizat că la 24 octombrie 2014 se afla la serviciu, iar de către colegii săi a fost adus domnul Maceret, fiindu-i adus la cunoștință că ultimul are asupra sa un tub din sticlă cu o substanță necunoscută, pe care ulterior a predat-o benevol, iar procesul verbal de cercetare a și fost ridicat. A menționat că Maceret Alexei are un comportament straniu, manifestînd o stare de stres, rugîndu-i să plece acasă, în cazul să nu fie documentat.

Potrivit art. 101 alin. 1 și 2 CPP al Republicii Moldova – fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Călăuzindu-se de prevederile legale enunțate, instanța constată vina inculpatului deplin dovedită în săvîrșirea infracțiunii incriminate.

Vina inculpatului Maceret Alexei în săvîrșirea infracțiunilor incriminate de fiecăruia, a mai fost dovedită în ședința de judecată prin următoarele probe:

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 24.10.2014, prin care a fost supus cercetării masa de serviciu din incinta IP Rîșcani al DP mun. Chișinău, pe care se afla un tub din sticlă în care se afla substanță solidă de culoare brună închisă cu miros specific înțepător. În cadrul cercetării la fața locului s-a ridicat acest tub, care a fost împachetat, sigilat într-un plic din hîrtie, pe care au semnat toți participanții și care a fost expediat pentru efectuarea expertizei. (f.d.10-11)
- Raportul de expertiză nr. 9746, din 25.11.2014, prin care s-a constatat faptul că substanța cu care este îmbibat fragmentul de tifon, depistată și ridicată la data de 24.10.2014 de la cet. Maceret Alexei Artur, a.n. 1973, situat pe str. Tudor Vladimirescu, 10, mun. Chișinău, conține metamfetamină în cantitate de 0,055 g (preparată artizanal din efedrină), care se atribuie la substanțe psihotrope depunerile de pe fundul flaconului din sticlă (0,35 g), depistate și ridicate în circumstanțele indicate, reprezintă fosfor roșu, care se atribuie la precursorii substanțelor narcotice și psihotrope. Acest raport a fost comunicat părților prin procesul-verbal de comunicare a raportului de expertiză din 25.11.2014. (f.d. 17-19, 21).
- Corp delict - un plic de hîrtie de culoare albă cu conținutul acestuia sigilat de expertul judiciar cu impresiunea de sigiliu „nr. 151 Expert Judiciar”. În interiorul căruia potrivit raportului de expertiză nr. 9746 se află metamfetamină masa căreia constituie 0,055 grame, transmis prin ordonanță în camera de păstrare a corpurilor delictive din cadrul IP Rîșcani al DP mun. Chișinău (f.d. 41-42);

Prin totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră vina inculpatului Maceret Alexei deplin dovedită și încadrează acțiunile lui în baza art. 217 alin. (2) Cod Penal, după semnele: păstrarea substanțelor psihotrope, săvîrșite

lu-l ce raportii mari și fără scop de înstrăinare, infracțiune prevăzută de art. 217 alin. (2) conducând penal.

Conform art.61 Cod Penal al Republicii Moldova, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art. 7, 75 Cod penal al Republicii Moldova anume, gradul prejudiciabil al infracțiunilor săvârșite, că infracțiunea comisă de inculpat face parte din categoria celor ușoare, de motivul infracțiunilor săvârșite, că inculpatul anterior a fost judecat.

Cu referire la cererea avocatului lui Măcereț Alexei privind liberarea de pedeapsa penală a inculpatului în legătură cu boala gravă a acestuia instanța de judecată o consideră neîntemeiată și pasibilă respingerii.

Conform art.95 alin.(2) a Codului Penal, persoana care, pînă la pronunțarea sentinței sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală gravă, alta decît cea specificată la alin.(1), ce împiedică executarea pedepsei, poate fi liberată de executarea pedepsei de către instanța de judecată.

Reiterînd conținutul concluziei Centrului Republican de Toxaplazmoza din data 12.10.20015, precum și actele similare privind stabilirea diagnozei prezentate de către apărător, instanța constată lipsa Avizului Comisiei medicale specializate efectuate în conformitate cu prevederile secțiunii a 2-a a Ordinului nr.331 din 06.09.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaților grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei, din care rezultă considerente urmează a respinge cererea de încetarea procesului penal în temeiul art.95 al.(2) a Codului Penal.

Reieșind din circumstanțele cazului și ținând cont de scopul pedepsei penale, anume, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea inculpatului, cât și a altor persoane, instanța de judecată considera necesar a stabilit o pedeapsa privativa de libertate inculpatului Măcereț Alexei în mărime de 8 luni închisoare cu suspendarea conditionata a pedepsei pe un termen de proba de 1 an in temeiul art.90 a Codului Penal.

Conform art.90 a Codului Penal, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținînd cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd numai decît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Raționamentul de aplicare a prevederilor art.90 CP își are originea în persoana și comportamentul inculpatului precum și boala grava de care sufera ultimul, toxoplazmoza cerebrala, antecedentele penale asupra faptelor anterioare fiind la

momentul pronunțării sentinței stinse, necesitatea tratamentului și investigații medicale continue pe care le necesită ultimul, conduita acestuia. Astfel, coraportul condițiile date în prezenta speță, instanța dincolo de orice dubiu rezonabil ajunge la concluzia certă că corectarea inculpatului este posibilă fără izolarea lui de societate.

Soarta corpului delict se va hotărî în conformitate cu prevederile art. 162 CP al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 389-395 Cod de procedură penală a Republicii Moldova instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Măcăreț Alexei Artur se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin.(2) Cod Penal, și în baza acestei legi a-i numi pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) luni în penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu art.90 Cod Penal al Republicii Moldova, pedeapsa stabilită inculpatului Maceret Alexei se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) ani și nu va fi executată dacă condamnatul în termenul de probă nu va comite no infracțiuni și prin purtare exemplară va confirma încrederea acordată.

În termenul de probă condamnatul Maceret Alexei se obligă să nu își schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent, și să se prezinte regulat la organ de executare a sentinței, la data și ora stabilită de acesta.

Termenul de probă urmează a fi calculat din data pronunțării sentinței – 20 februarie 2016.

Corpul delict – un plic de hîrtie de culoare albă sigilat de expertul judiciar cu impresiunea de sigiliu Nr."151 Expert judiciar" în interiorul căreia se află conform raportului de expertiză nr.9746 metanfetamină, masa căreia constituie 0,055 grame și care la moment se află în camera de păstrare a IP Rîșcani al DP mun.Chisinau – de nimicit.

Sentința este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău.

Președintele ședinței,
judecătorul

Denis Băbălău

*Copia corespunde originalului
Arhive Vlad R.*



*cursele și numerotate
două file*